МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2024.09.25 № 01/1448

танай_____-ны № _____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ГИШҮҮН Х.БАТТУЛГА ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлтэй танилцлаа.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт “Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна” гэж заасны дагуу тогтоолын төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа бөгөөд тусгайлан өгөх саналгүй байна.

Комиссоос хүүхдийн эрхийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны мэдээллийг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 8. хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150021810

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 03/1448 дугаар албан бичгийн хавсралт

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССООС ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН АСУУДЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улс 2023 оны байдлаар хүний хөгжлийн индексээр дэлхийн 189 орноос 96 дугаар байрт[1], боловсролын индексээр 189 улсаас 103 дугаар байрт эрэмбэлэгдэж байна[2].

Олон улсын "Хүүхдийн эрхийн сан" ТББ-аас жил бүр улс орнуудын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлж буй байдалд 5 үзүүлэлтээр үнэлгээ өгч Хүүхдийн эрхийн индекс гаргадаг. Монгол Улс энэхүү индексээр 2023 оны байдлаар дэлхийн 185 орноос хүүхдийн амьд явах эрхийг хангаж буй байдлаар 93 (2022 онд 110), хүүхдийн эрүүл мэндийн эрхийг хангаж буй байдлаар 101-102 (2022 онд 110), хүүхдийн боловсрол эзэмших эрхийг хангаж буй байдлаар 69 (2022 онд 78), хүүхдийн хамгаалуулах эрхийг хангаж буй байдлаар 92 (2022 онд 91), хүүхдэд ээлтэй орчныг бий болгож буй байдлаар 127-133 (2022 онд 123-130) дугаар байранд эрэмбэлэгдэж байна[3].

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс хуульд заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд 2020-2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар хүүхдийн эрхтэй холбоотой 214 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалган шийдвэрлэж, 246 удаагийн хяналт шалгалт хийж, Комиссын 9 зөвлөмж, 2 санал, Комиссын гишүүний 26 зөвлөмж, 12 шаардлагыг холбогдох байгууллагууд хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. Комисст ирж буй гомдол мэдээллээс харахад хүүхдийн эрх, ялангуяа сурч боловсрох, хүүхдийн халдашгүй, чөлөөтэй байх болон аливаа ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийллээс ангид байх зэргээр эрх нь зөрчигдсөн талаар Комисст хандах иргэдийн тоо жил ирэх тутам нэмэгдэж байна.

Комисс нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дугаар заалтад заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд Улсын Их Хуралд өргөн барьж танилцуулдаг Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 удаагийн илтгэлийн 16-д нь хүүхдийн эрхийн тулгамдсан асуудлыг хөндөж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан байна. Үүнд:

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд хүүхдийн эрхийн асуудлаар тусгагдсан байдал

/ https://nhrcm.gov.mn/speech/4 - илтгэлүүдийг дэлгэрэнгүй харах холбоос/

№	Илтгэл	Илтгэлд тусгагдсан хүүхдийн эрхтэй холбоотой сэдэв
1	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2003 оны илтгэл	Нэг. Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал: - Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал
2	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын	Хоёр. Зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт:

[1] https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
[2] Үндэсний статистикийн хороо, Монгол Улсын хөгжил олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа, 2020 он.
[3] https://www.kidsrights.org/research/kidsrights-index/

	талаарх 2005 оны илтгэл	
3	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2007 оны илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх: - Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт
4	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2008 оны илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Тодорхой эрхийн талаарх судалгааны үр дүн: - Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд
5	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2009 оны илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Хүн худалдаалах гэмт хэрэг ба хүний эрх: - Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай олон улсын гэрээ, конвенц ба үндэсний хууль тогтоомж - Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлс
6	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 2010 оны илтгэл	Нэгдүгээр бүлэг. Үндэстний цөөнхийн эрхийн хэрэгжилт: - Үндэстний цөөнхийн эх хэлээрээ сурч боловсрох, харилцах, мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилт - Сургууль завсардалт - Баян-өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Үндэстний цөөнх Тувачуудын эрхийн хэрэгжилтийн талаар - Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт
7	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 12 дахь илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Хүүхдийн эрхийн зарим асуудал: - Сүм хийдэд шавилан сууж байгаа хүүхдүүд - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд - Хурдан морь унаач хүүхдүүд
8	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн зарим асуудал
9	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 14 дэх илтгэл	Гуравдугаар бүлэг. Хүний эрхийн боловсрол: - Бага, дунд боловсрол - Дээд боловсрол, хууль зүйн их, дээд сургууль - Хүний эрхийн албан бус боловсрол Дөрөвдүгээр бүлэг. Зарим эрхийн хэрэгжилт: - Төрөлжсөн асрамжийн газар дахь хүний эрхийн зарим асуудал
10	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл	Нэгдүгээр бүлэг. Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал: - Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх мэдлэг, хандлага - Хэлний цөөнх хүүхдийн сурч боловсрох эрх - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийн зарим асуудал
11	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэл	Тавдугаар бүлэг. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт: - Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн болон ахмад настан зэрэг хүн амын эмзэг бүлгийн гишүүдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр - Гэр бүлийн хүчирхийлэл - Хүүхдийн эрхийг хамгаалах
12	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх	Хоёрдугаар бүлэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудал:

	чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэл	- Хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудал
		Тавдугаар бүлэг. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт: - Сурч боловсрох эрх
13	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 20 дахь илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Зорилтот бүлгийн эрх: - Хүүхдийн эрх
		Дөрөвдүгээр бүлэг. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх: - Сурч боловсрох эрх
14	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэл	Гуравдугаар бүлэг. Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал: - Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал
		Дөрөвдүгээр бүлэг. Гэр бүлийн хүчирхийллээс ангид байх эрх: - Хамтарсан багийн бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц - Хамтарсан багийн санхүүжилт - Хамтарсан багийн чиг үүрэг, үйл ажиллагаа - Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төв
15	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл	Гуравдугаар бүлэг. Хүүхдийн эрхийн зарим асуудал: - Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байр дахь хүүхдийн эрх - Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаа
16	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэл	Хоёрдугаар бүлэг. Боловсролын салбар дахь хүний эрхийн нөхцөл байдал: - Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллага дахь хүний эрхийн зарим асуудал - Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага дахь хүний эрхийн асуудал - Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын салбар дахь хүний эрхийн зарим асуудал - Их дээд боловсролын сургалтын байгууллага дахь хүний эрхийн асуудал
		Гуравдугаар бүлэг. Хүүхдийн эрхийн зарим асуудал: - Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн эрхийн асуудал - Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийн асуудал

Түүнчлэн, Комиссоос 2020 оноос хойш хүүхдийн эрхийн чиглэлээр дараах судалгаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийсэн байна. Үүнд:

/Судалгаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлантай бүрэн эхээр нь танилцах холбоос: https://lib4u.net/?lib=nhrc /

1. Уул уурхайн бүс нутагт оршин сууж буй охид, эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх (2020);
2. Хүүхдийн хөдөлмөрийн чанарын судалгаа (2021);
3. Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн үйл ажиллагаа болон гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалллын асуудлаар түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ (2021);
4. Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл, хүүхэд алах гэмт хэргийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ (2022);
5. Их, дээд сургуулийн оюутан, залуусын бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн хэрэгжилт (2022);
6. Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрх зүйн байдлын талаарх олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжид хийсэн дүн шинжилгээ (2022);

7. Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын салбар дахь хүний эрхийн нөхцөл байдал хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2022);
8. Дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2022);
9. Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт судалгаа (2023).

Дээрх илтгэлүүд болон судалгаа, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хүрээнд тогтоогдсон хүүхдийн хөгжих эрхийн нөхцөлийг дараах байдлаар тоймлов:

Боловсролын салбар дахь хүүхдийн хөгжих эрх

Комиссоос 2022 онд хийсэн Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсрол, техникийн болон мэргэжлийн боловсролын салбар дахь хүний эрхийн нөхцөл байдалд хяналт-шинжилгээ үнэлгээгээр хүүхдийн тооны хэт их ачааллаас улбаалан технологийн кабинет, урлаг заал, биеийн тамирын хувцас солих өрөө, номын сан зэргийг ангийн зориулалтаар ашиглах болсноор хүүхдийн хөгжих, оролцох эрхийн хэрэгжилтэд саад тотгор учруулж байна. Нийгмийн амьдралд оролцох, өөрийн сурч, хөгжих үйл явц, сургууль, сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад асуудлаар санал, хүсэлт гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрх нь хүүхэд бүрийн хувьд адил тэгш хангагдахгүй байна гэж дүгнэсэн.

Тус судалгаагаар ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх буюу хөгжих эрхийг дэмжих, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хүрээнд сургуулиудад хичээллэж буй дугуйлан, секцийн тоог харахад 5 хүртэл дугуйлан ажиллуулдаг сургууль 6 (18.1 хувь), 6-10 дугуйлан, секц ажиллуулдаг сургууль 11 (33.3 хувь) байна. Сургууль дээр хичээллэх дугуйлан, секцийн мэдээллийг суралцагч, эцэг эх, олон нийтэд хэрхэн мэдээлж буйг тодруулахад сургуулиудын 90.9 хувь нь анги удирдсан багш нараар дамжуулдаг, 84.8 хувь нь сургуулийн фейсбүүк хуудас, групп зэрэгт байрлуулдаг, 63.6 хувь нь сургуулийн мэдээллийн самбар, үүдний хаалга зэрэгт байрлуулдаг гэсэн бол, 45.5 хувь нь суралцагч, эцэг эхчүүдийн дунд өдөрлөг зохион байгуулах замаар мэдээлэл түгээдэг байна.

Харин эцэг эхчүүдийн зүгээс хүүхэд нь хичээлээс гадуурх сонгон, секц, дугуйланд хамрагдаж буй эсэхийг тодруулахад нийслэлд 51 хувь, орон нутагт 72 хувь, төрийн өмчийн сургуульд 58 хувь, төрийн бус өмчийн сургуульд 70 хувь хамрагддаг гэж хариулжээ. Эндээс үзэхэд хүүхдүүдийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хамрагдалт нийслэлийн, төрийн өмчийн сургуулийн хувьд харьцангуй доогуур хувьтай байна.

ЕБС-ийн суралцагчдын хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдалтын байдал, өмчийн хэлбэрээр

		Төрийн өмчит		Төрийн бус өмчит		Нийт	
		n	%	n	%	n	%
1	10 хүртэл хувь хамрагддаг	1	5.26	0	0	1	3
2	11-30 хувь хамрагддаг	7	36.84	2	18	9	30
3	31-50 хувь хамрагддаг	5	26.32	2	18	7	23
4	51-70 хувь хамрагддаг.	4	21.05	1	9	5	17
5	71-с дээш хувь хамрагддаг.	2	10.53	6	55	8	27
	Нийт	19	100.00	11	100	30	100

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй суралцагчдын тоог нийт суралцагчдын тоонд харьцуулсан харьцааг авч үзвэл төрийн өмчийн сургуулийн 40 орчим хувьд суралцагчдын 30 хүртэл хувь нь хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд

хамрагддаг бол төрийн бус өмчит сургуулийн 55 хувьд 71-ээс дээш хувь нь хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдаж байна.

Эцэг эхчүүдээр хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр үнэлүүлэхэд хувийн өмчийн сургуулийн эцэг эхчүүдийн үнэлгээ хамгийн өндөр байгаа бол нийслэлийн, төрийн өмчийн сургуулиудын эцэг эхчүүдийн үнэлгээ хамгийн доогуур үзүүлэлттэй гарч байна. Тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хувьд хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдах боломж, нөхцөл бүрдсэн байдлыг хамгийн доогуур үнэлсэн байна.

ЕБС-ийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ, дундаж оноогоор, сургуулийн байршил болон өмчийн хэлбэрээр

№	Үзүүлэлт	ЕБС-ийн байршил		ЕБС-ийн өмчлөлийн хэлбэр		Нийт
		Нийслэл	Орон нутаг	Төрийн өмчит	Төрийн бус өмчит	
		Дундаж (Ст.хазайлт)				
1	Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд бүх суралцагч хамрагдах боломж бүрдсэн байдал	3.22 (1 13)	3.43 (1.00)	3.18 (1.05)	4.08 (1.01)	3.30 1.09
2	Сурагчдыг нээлттэй, ил тод, шударга сонгон шалгаруулж, оролцуулдаг байдал	3.55 (1.04)	3.86 (0.94)	3.60 (1.03)	4.16 (0.75)	3.67 1.01
3	Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа явуулах анги танхимын хүрэлцээ	3.06 (1.19)	3.25 (1.04)	2.99 (1.09)	4.08 (1.02)	3.13 1.14
4	Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдах боломж, нөхцөл бүрдсэн байдал	2.53 (1.14)	2.74 (1.10)	2.50 (1.02)	3.61 (1.54)	2.61 1.13
5	Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлбөр хураамжийн уян хатан эсэх	3.67 (1.01)	3.83 (0.91)	3.65 (0.98)	4.23 (0.71)	3.73 0.97

Сургууль дээр хичээллэж буй дугуйлан, секцэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдаж буй сургууль 39.4 (n=13) хэдий ч тэдгээр сургуулийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй нийт хүүхдийн дунд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эзлэх хувь хамгийн их нь 1.67 хувь байгаа нь тун хангалтгүй үзүүлэлт юм. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд сургууль дээр зохиогддог дугуйлан, секц зэрэг хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд хамрагдах явдал хангалтгүй байгаа буюу секц, дугуйлангийн үйл ажиллагаа нь тэгш хамрагдах боломж олгосон байх ёстой[4] гэсэн зарчим хангалтгүй хэрэгжиж байна гэж дүгнэгдсэн.

Иймд Комиссоос хүүхдийн хөгжих эрхтэй холбогдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчийг дэмжих төв ажиллуулах, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, багшийн туслахаар ажиллуулах, сургалтын хэрэглэгдэхүүн бий болгох, тохирох орчныг бүрдүүлэх, хичээлийн цагийг уян хатан зохицуулах, багш, багшийн туслах, ажилтанд нэмэгдэл хөлс олгох хуулиар тогтоосон арга хэрэгслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах саналыг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн хөгжих эрх

2023 онд Комиссоос Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн судалгаа хийж асрамж халамжийн төвд амьдардаг хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах,

[4] ЕБС-д секц, дугуйлан зохион байгуулах, санхүүжүүлэх аргачлал, 1.4 дэх заалт

хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсэн.

Уг судалгаагаар хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хяналт тавих хууль, журмын хэрэгжилт хангалтгүй, анхан болон дунд шатны эрх бүхий байгууллагын уялдаа холбоо хангалтгүй, давхардсан болон хийдсэн зохицуулалт нилээдгүй байгааг хууль, эрх зүйн хүрээнд нарийн судлан тогтоож зохицуулалтыг хангах шаардлагатай байна. Цаашид нийгэмд тулгамдсан архидалт, хүчирхийллийн асуудлаас үүдэн эцэг эхтэй ч асрамж халамжийн төвд амьдрах хүүхдийн тоо өсөх төлөвтэй байна. Асрамж халамжийн төвүүдэд амьдардаг байгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн газар байхгүй байгаа нь тулгамдсан асуудал болж байна гэж дүгнэсэн.

Хүүхдийн хөгжих эрхийн хэрэгжилтийн хувьд боловсролын үйлчилгээнд үнэ төлбөргүй заавал хамрагдах эрхийн хэрэгжилт хангалттай, зөвхөн урлаг, спортын дугуйлан, секцэд хамруулахаас гадна, өөрийгөө танин мэдэх, ертөнцийг үзэх үзэл, үнэт зүйлстэй болох, хувь хүний зөөлөн ур чадварыг хөгжүүлэх, зан үйл, сэтгэл хөдлөлөө удирдах, зохицуулах, хянах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, оролцох эрхийн хэрэгжилтийг илүү хүртээмжтэй болгоход анхаарах шаардлагатай байна. Учир нь хүүхдүүдтэй хийсэн ярилцлагын үеэр хүүхэд өөрийгөө илэрхийлэх, бие даан сэтгэх, хүсэл мөрөөдөлтэй, зорилготой байдал дутмаг байгаа нь нийтлэг ажиглагдсан гэж дүгнэсэн нь анхаарал татахуйц байна.

Хүүхэд хөгжих эрхийн хувьд оюун ухаан, авьяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг авах, гэр бүл, нийгмийн орчинд өөрийгөө хөгжүүлэх эрхтэй гэж хуульчлагдсан ч судалгаанд хамрагдсан 6-18 насны хүүхдүүдийн 56 хувь нь ямар нэгэн дугуйлан явж өөрийгөө хөгжүүлдэг, 32 хувь нь дугуйлан явдаггүй, 1.2 хувь нь сонирхдоггүй, 8.3 хувь нь боломжгүй гэж хариулжээ.

Иймд Комиссоос хүүхдийн хөгжих эрхтэй холбогдуулан хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн асуудлаар тусгайлсан бодлого, хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлэх саналыг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байр дахь хүүхдийн хөгжих эрх

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд тусгагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байр дахь хүүхдийн эрх" бүлэгт хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрх (эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрх, цэвэр усаар хангагдах эрх, эмнэлгийн тусламж авах эрх, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрх), хүүхдийн хөгжих эрх, хүүхдийн хамгаалуулах эрх (гэмт хэрэг, зөрчил, гомдол, санал, хүсэлт, хяналтын камер, хүүхэд хамгааллын бодлого)-ийн хүрээнд судалж, дүн шинжилгээ хийсэн.

Тус илтгэлд хяналт шалгалт болон судалгаанд хамрагдсан дотуур байрын үйл ажиллагаа нь хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих эрхийг орхигдуулж байж болзошгүй байна. Өөрөөр хэлбэл зарим дотуур байр номын сангүй, хөгжих өрөөгүй, номын сантай нь стандартын шаардлага хангахгүй, ажилладаггүй, ном байхгүй, өрөө тасалгаандаа хичээл хийх ширээ сандал хүрэлцээгүй, гэрэлтүүлэг муу, хүүхдүүд орон дээрээ хичээлээ хийдэг зэрэг нөхцөл байдлууд илэрсэн. Дотуур байранд хүүхдийг сурч, хөгжихөд нь дэмжлэг болохуйц үйл ажиллагаа хангалтгүй байна гэж дүгнэлт хийсэн.

Илтгэлийн хүрээнд Комиссоос нийт 79 ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд хяналт шалгалт хийхэд 54 нь буюу 68 хувь нь хүүхэд хөгжлийн өрөөтэй, 37 нь буюу 46 хувь нь номын сантай, 49 нь буюу 62.5 хувь нь багшийн өрөөтэй, 23 нь буюу 29 хувь нь эцэг эхтэйгээ уулзах өрөөтэй байсан бөгөөд зарим тохиолдолд хүүхэд

хөгжлийн өрөө, номын сан, багшийн өрөөг нэгтгэсэн 3, хүүхэд хөгжлийн өрөө болон номын санг нэгтгэсэн 6 дотуур байр байсан. Дотуур байруудын хүүхэд хөгжлийн өрөөнд зураг байрлуулаагүй, кабелийн телевиз, интернэт ашиглах нь хязгаарлагдмал, хүүхэд цаг үеийн, хэрэгцээт мэдээ, мэдээллийг авч чаддаггүй байна.

Суралцагчийг сурч боловсрох, хөгжүүлэх, сургах, төлөвшүүлэх, амьдралын зөв дадал хэвшилд сургах, үе тэнгийн дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг сэдвийн хүрээнд тогтмол болон нэг удаагийн лекц, сургалтыг дотуур байруудын 96 хувь нь зохион байгуулсан. Харин суралцагчийн дугуйлан, секцэд хамрагдалт хангалтгүй буюу 20 хувьтай байсан.

Сургуулийн эзэмшил газар дахь тоглоомын ба биеийн тамирын талбайн нөхцөл байдал стандартад нийцсэн эсэхийг шалгаж үзэхэд биеийн тамирын тоног төхөөрөмжийн хүртээмжтэй байдал огт хангагдаагүй сургууль 22.2 хувь, биеийн тамирын талбайн хөдөлгөөнт тоглоом, бусад тоног төхөөрөмжид тогтмол үзлэг хийж, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх байдал огт хангагдаагүй сургууль 18.5 хувь байсан. Биеийн тамирын талбайн хашааны 4 талд осол гэмтлээс анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг харагдахуйц газар байршуулсан байх шаардлага 2 сургууль тутмын нэгд огт хангагдаагүй зэрэг нөхцөл байдал илэрсэн байна.

Иймд Комиссоос хүүхдийн хөгжих эрхтэй холбогдуулан дотуур байр дахь хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт зайлшгүй тусгах санал, зөвлөмжийг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжих эрх

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд Комиссоос байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн хүүхдийн эрхийн асуудлын тусгасан.

Илтгэлээр байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих эрхийг хангахад хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр, асаргааны үнэлгээнд суурилсан арга, хэрэгслийг ашиглах, хөдөлгөөн засал, хөдөлмөр засал, хэл засал зэрэг сэргээн засах үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь маш чухал байна. Хэрэв хүүхэд сургуулийн орчинд сурах боломжгүй, орчин бүрдээгүй тохиолдолд ганцаарчилсан хөтөлбөрийн хүрээнд багш гэрээр нь заах, хүүхдийг нийгмээс тусгаарлахгүй, нийгмийн амьдралд оролцож, хөгжих үр дүнтэй арга хэрэгсэл, туршлагыг нутагшуулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг хийсэн.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнүүдийг тодорхойлсон судалгаагаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдаж чадаж байгаа эсэхийг судлахад 69 хувь нь хамрагддаг, 31 хувь нь хамрагддаггүй гэж хариулсан. Сургууль, цэцэрлэгт хамрагдаж чаддаггүй хүүхдүүдийн хувьд 55 хувь нь хэвтэрт буюу байнгын асаргаатай, 18 хувь нь таталт ихтэй, 27 хувь нь гэрээс хол, зөөхөд бэрх буюу тээврийн хэрэгслийн хүртээмжгүй байдлаас сурч боловсрох, хөгжих, нийгэмших эрхээ эдэлдэггүй байна.

Комиссоос 2023 оны 02 дугаар сард Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүүхдийн сурч боловсрох, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаанаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургуульд хяналт шалгалт хийсэн. Уг шалгалтаар тус сургуульд суралцаж буй 53 хүүхдээс цэцэрлэгт хамрагдсан байдлыг тандаж санал асуулга авахад 27 буюу 51 нь цэцэрлэгт хамрагдаж байгаагүй, 16 буюу 30 хувь нь тусгай сургуульд хамрагдсан, 10 буюу 19 хувь нь энгийн цэцэрлэгт хамрагдсан гэж

хариулсан ба үүнээс дүгнэвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн зөрчил түгээмэл байгааг илэрхийлж байна.

Иймд Комиссоос аймаг, дүүрэг бүрд байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэх, боловсрол олгох, өдөр өнжүүлэх хөгжлийн төв болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн төрөлжсөн асрамж халамжийн төв байгуулах, холбогдох санхүүжилт, хүний нөөцийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх саналыг Улсын Их Хуралд хүргүүлсэн.

Түүнчлэн, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Эрхийн Хорооноос Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын гурав, дөрөвдүгээр илтгэлийг хэлэлцээд Монгол Улсад өгсөн Зөвлөмжийн 61 дүгээр зүйлд "Хүүхдийн спорт, урлаг болон бусад чөлөөт цагийн үйл ажиллагаанд оролцож болох газар дутмаг, хүүхэд, өсвөр үеийнхэн уулзалт хийж, цугларан, амралт чөлөөт цагийн арга хэмжээнд оролцох газар хомс байгаад Хороо сэтгэл зовниж байгаагаа илэрхийлж байна" гэж тусгасан. Мөн, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын тавдугаар тайлан, илтгэлийг хэлэлцээд Монгол Улсад төрөлжүүлэн нэгтгэж өгсөн Зөвлөмжийн 39 дүгээр зүйлд "Сургууль дээр хичээлээс гадуур арга хэмжээг зохион байгуулах талаар бодлогын баримт бичиг батлах зэргээр хүүхдийн чөлөөт цагийн арга хэмжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар санаачилгатай ажилласанд талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ хүүхдийн насанд тохирсон соёл, урлаг, амралт, чөлөөт цагийн арга хэмжээг явуулах газар, боломжууд дутагдаж буйд Хороо сэтгэл зовнисон хэвээр байна. Иймээс өмнөх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцийг хангалттай хуваарилахыг тус улсад сануулж байна" гэж дүгнэж зөвлөсөн нь манай улсын хүүхдийн хөгжих эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг илтгэж байна.